

## 第3節 検証・鑑定

刑事訴訟法

No92

H18-26

(配点：2)

月 日

月 日

鑑定に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものを二つ選びなさい。

1. 裁判所から鑑定を命じられた鑑定人も、捜査機関から鑑定を囑託された鑑定受託者も、故意に虚偽の鑑定をしたときは、虚偽鑑定罪（刑法第171条）で処罰されることがある。
2. 鑑定人も鑑定受託者も、自らの意思により辞任することができる。
3. 鑑定人による鑑定を実施する際、必要があるときは、被告人を鑑定留置することができるが、鑑定受託者による鑑定を実施する際にも、同様に、被疑者を鑑定留置することができる。
4. 鑑定人は、特別の許可状なく、墳墓の発掘又は物の破壊等の処分を行うことができるが、鑑定受託者が同様の処分を行う際には、鑑定処分許可状が必要である。
5. 鑑定人は、裁判所から許可を受けて行う身体検査を被検査者が拒んだ場合には、裁判官に対し、被検査者の身体検査を請求することができるが、鑑定受託者は、そのような請求をなし得ない。

## 1 誤っている ★

虚偽鑑定罪（刑法 171 条）は、「法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が」虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をした場合に成立する身分犯である。そして、鑑定人は鑑定に際して宣誓を要する（166 条）が、鑑定受託者は鑑定に際して宣誓することを要しない（223 条以下には 166 条を準用する規定がない）。それゆえ、法律による宣誓を行わない鑑定受託者は、「法律により宣誓した鑑定人」にあたらず、虚偽鑑定罪の主体たり得ない。したがって、本記述は鑑定受託者についても虚偽鑑定罪で処罰されることがあるとしている点で誤っている。

## 2 誤っている

鑑定嘱託には、鑑定に関する総則規定（第 1 編第 12 章）がそのまま適用されるわけではないから、鑑定の嘱託をうけるかどうかは自由であり自らの意思で辞任することができる（223 条 2 項参照）。一方、鑑定人の選定は裁判所の鑑定命令によるところ、この命令は裁判であるので、鑑定人は自らの意思により辞任できない。なお、裁判所は事情により鑑定人を解任することができる。したがって、本記述は鑑定受託者のみならず、鑑定人についても自らの意思により辞任することができるとしている点で誤っている。

## 3 正しい

「被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。」（167 条 1 項）。一方、鑑定嘱託に際してもその必要があるときは、検察官、検察事務官、又は司法警察員の請求により、裁判官は、裁判所の鑑定留置の場合に準じて鑑定留置の処分を行うことができる（224 条）。よって、鑑定人による鑑定を実施する際、及び鑑定受託者による鑑定を実施する際、いずれについても鑑定留置をすることができる。

## 4 誤っている

鑑定人は、墳墓の発掘又は物の破壊等の処分を行うには裁判所の発する許可状を要する（168 条 2 項）。鑑定受託者についての 225 条 4 項が 168 条 2 項を準用しているから、鑑定受託者も墳墓の発掘又は物の破壊等の処分を行うには裁判官の発する許可状を要する。よって、鑑定人も鑑定受託者も墳墓の発掘又は物の破壊等の処分を行うには鑑定処分許可状を要する。したがって、本記述は、鑑定人について特別の許可状を必要としないとしている点で誤っている。

## 5 正しい

鑑定人は、身体検査（168 条 1 項）に際し、身体検査を受けるべき者がこれを拒んだ場合、172 条 1 項により裁判官による身体検査を請求できる。一方、鑑定受託者については、身体検査について規定した 225 条が直接強制に関する規定を準用していない（225 条 4 項には 172 条を準用する定めがない）ことから身体検査を拒んだ者に対して、裁判官に対し、被検査者の身体検査を請求できない。よって、鑑定受託者は裁判官に対し、被検査者の身体検査を請求できない。